

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1036/2542

นาย ศรีมินทร์ รุ่งพิริยะกุลชัย
นาย สมบูรณ์ ณ สงขลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 207, มาตรา 264

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ซึ่งศาลชั้นต้น วินิจฉัยว่าคดีนี้ได้ดำเนินการ
กระบวนการพิจารณาโดยจำเลยขาดนัด พิจารณาและได้ส่งยกคำร้องไปแล้ว จำเลยจึงไม่
อาจ ขอให้งดการบังคับคดี แต่คำร้องขอของจำเลยอาจถือได้ว่า เป็นการขอให้ส่ง
คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ทำคำพิพากษาเสร็จ
แล้ว จึงไม่มีเหตุจะต้อง ส่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ต่อไป
ศาลอุทธรณ์จึงต้องสั่งให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,416,312.50
บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 1,290,000 บาท นับแต่วัน
ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดทรัพย์สินที่จำนองออก
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้งดการ
บังคับคดีไว้ก่อน

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในระหว่างที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้น
วินิจฉัยว่าคดีนี้มีได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยจำเลยขาดนัดพิจารณาได้ส่งยก
คำร้องไปแล้วจำเลยจึงไม่อาจขอให้งดการบังคับคดี แต่คำร้องขอของจำเลยอาจถือได้
ว่าเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์
ทำคำพิพากษาเสร็จแล้วจึงไม่มีเหตุจะต้องสั่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่าง
อุทธรณ์ต่อไป ศาลอุทธรณ์สั่งคำร้อง ของ จำเลยชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชัย ชื่นชมพูนุท-สุรินทร์ นาควิเชียร-ดวงมัลย์ ศิลปอาชา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ